



**PRÉFET
DE LA SEINE-
MARITIME**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
de Normandie**

Arrêté du 28 MARS 2023 imposant une amende et une astreinte administratives en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement à la société **LEGRAND NORMANDIE** pour son exploitation sise Route de Tendos à **FONTAINE LE BOURG (76690)**.

**Le Préfet de la région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite**

- Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.171-6, L. 171-7, L.171-8, L. 171-11, L. 171 - 1, L. 511-1, L. 512-3, L. 514-5 et L. 557-28 ;
- Vu le code des relations entre le public et l'administration,
- Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
- Vu le décret du Président de la République en date du 11 janvier 2023 portant nomination de M. Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
- Vu l'arrêté préfectoral en date du 8 mars 2002 autorisant la société **LEGRAND NORMANDIE** à exploiter une usine de fabrication d'appareillages électriques d'installations basse tension ;
- Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2021 mettant en demeure la société **LEGRAND NORMANDIE**, pour son site localisé sis route de Tendos à Fontaine-le-Bourg, de respecter les dispositions de l'article 7.16.4 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 8 mars 2002 ;
- Vu l'arrêté préfectoral n° 23-035 du 30 janvier 2023 portant délégation de signature à Madame Béatrice STEFFAN, secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime ;
- Vu le rapport de l'inspection de l'environnement faisant suite à sa visite du 12 janvier 2023 sur le site de la société **LEGRAND NORMANDIE** sis route de Tendos à Fontaine-le-Bourg, et transmis à l'exploitant par courrier en date du 23 février 2023 conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du code de l'environnement ;
- Vu les rapports de vérifications semestrielles par l'APAVE de l'installation d'extinction automatique à eau de type sprinkler datés des 26 juin 2021, 15 décembre 2021 et 13 décembre 2022 ;
- Vu le plan d'action présenté par l'exploitant et remis par courriel le 9 février 2023 ;

- Vu la transmission le 28 février 2023 du projet d'arrêté préfectoral imposant une amende et une astreinte administrative ;
- Vu l'absence d'observation de la part de l'exploitant dans un délai de 15 jours à compter de la réception du projet d'arrêté.

CONSIDÉRANT :

que la société LEGRAND NORMANDIE a été mise en demeure, par arrêté préfectoral du 23 novembre 2021, de respecter les dispositions de l'article 716.4 de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2002 en levant l'ensemble des non-conformités susceptibles de mettre en échec l'installation d'extinction automatique incendie ;

que la mise en demeure susvisée est réputée satisfaite si l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un compte-rendu de contrôle semestriel ne concluant plus en un risque de mise en échec possible de l'installation en cas d'incendie ;

que l'installation d'extinction automatique incendie présentait trois non-conformités susceptibles de la mettre en échec sur le compte-rendu de vérification semestrielle du 23 juin 2021 réalisé par l'APAVE;

que lors de la vérification semestrielle en date du 15 décembre 2021, l'exploitant a remédié à deux de ces trois non-conformités ;

que lors de la visite de l'établissement le 12 janvier 2023, l'inspecteur de l'environnement, spécialité Installations Classées, a constaté la persistance d'une des trois non-conformités, laquelle est susceptible de mettre en échec l'installation d'extinction automatique incendie selon le dernier rapport de vérification semestrielle du 13 décembre 2022 ;

que le délai initial de 3 mois fixé par l'arrêté de mise en demeure est largement dépassé ;

que la persistance d'une non-conformité mettant en échec l'installation d'extinction automatique incendie constitue un manquement caractérisé à la mise en demeure issue de l'arrêté susvisé ;

qu'il y a donc lieu de prononcer envers la société LEGRAND NORMANDIE le paiement d'une amende administrative conformément aux dispositions du 4° de l'article L.171-8, amende dont le montant peut être fixé à 2 000 euros compte tenu des risques induits par le dysfonctionnement d'une partie du système d'extinction automatique ;

que la société LEGRAND NORMANDIE a présenté à l'inspection par courriel du 9 février 2023 un plan d'actions correctives visant à atteindre la conformité de son installation au plus tard le 30 juin 2023, délai qui ne peut être réduit ;

qu'il convient de s'assurer que la société LEGRAND NORMANDIE se mette en conformité dans les délais annoncés, et qu'à ce titre, la mise en œuvre d'une astreinte financière d'un montant de quatre cents euros par jour (400€/ jour) à compter du 1^{er} juillet 2023 constitue une incitation permettant d'atteindre cet objectif ;

qu'il convient de faire application des articles L. 171-7 et L.171-8 du code de l'environnement ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture

ARRETE

ARTICLE 1. MONTANT ET TITRE DE PERCEPTION

Une amende administrative d'un montant de 2 000 euros (deux mille euros) est infligée à la société LEGRAND NORMANDIE, sise sur le territoire de la commune de FONTAINE-LE-BOURG, route de Tendos (SIRET 758 501 001 00088) pour le non-respect des termes de la mise en demeure signifiée par l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2021.

A cet effet, un titre de perception d'un montant de 2 000 euros (deux mille euros) est rendu immédiatement exécutoire auprès de monsieur le directeur régional des finances publiques de Normandie.

La société LEGRAND NORMANDIE, est aussi rendue redevable d'une astreinte journalière de 400 euros (quatre cents euros) par jour applicable à compter du 1^{er} juillet 2023 et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure signifiée par l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2021.

L'astreinte peut être liquidée partiellement ou complètement par arrêté préfectoral.

ARTICLE 2. FRAIS

Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

ARTICLE 3 - INFORMATION DES TIERS (art. R.171-1 du code de l'environnement)

L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime pendant une durée minimale de deux mois.

ARTICLE 4 – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Conformément à l'article L.171-11 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au tribunal administratif de ROUEN.

Le délai de recours est de deux mois pour l'exploitant à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée, et de deux mois pour les tiers à compter de la date de publication (article R.421-1 du code de justice administrative).

Conformément aux dispositions de l'article R. 414-2 du code de la justice administrative, les personnes de droit privé autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public non représentées par un avocat, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le site www.telerecours.fr. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice

ARTICLE 5 – EXÉCUTION

La secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime, le directeur régional des finances publiques de Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie et le maire de la commune de Fontaine-le-Bourg sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à la société LEGRAND NORMANDIE.

Fait à ROUEN, le **28 MARS 2023**

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
la Secrétaire Générale



Béatrice STEFFAN

